

1500348-80.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ELISA LEONESI MALUF

Comarca: Buritama

Foro: Foro de Buritama

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... celulares indicam que se destinavam ao tráfico.

Ademais, importa destacar que também faz parte como elemento objetivo do tipo penal as condutas de "transportar, trazer consigo", de modo que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes não se resume à mera venda.

Quanto à análise individual das condutas dos réus, tem-se que Renan confirmou a posse das porções de cocaína, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Buritama

Foro de Buritama

2ª Vara

Avenida Frei Marcelo Manília, Nº 739, Buritama-SP - cep 15290-000

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

1500348-80.2020.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500348-80.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2056706/2020 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 10290457 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 360/2020

- DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 2056706 - DEL.POL.JOSE BONIFACIO, 360/20/321 -

DEL.POL.JOSE BONIFACIO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ERIVAN FERREIRA NUNES e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ELISA LEONESI MALUF

Vistos.

Sentencio o feito, em razão da promoção do juiz instrutor.

I. Relatório

ERIVAN FERREIRA NUNES, FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA e RENAN FELIPE DA SILVA SANTOS, qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado como incurso no delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, cc. artigo 29, caput, do Código Penal, porque supostamente no dia 01 de março de 2020, por volta de 20h50, na Avenida Doze de Março, nº727, Jardim Alto da Boa Vista, na cidade de Zacarias, nesta comarca de Buritama, agindo em concurso e com unidade de desígnios,

transportavam para entrega a consumo de terceiros, 10 (dez) porções da droga Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como "cocaína", com massa bruta de 4,44 gramas, e um tijolo de droga Cannabis Sativa L, popularmente conhecida como "maconha", pesando 97,88 gramas (cf. laudo de constatação provisório de fls. 47/50 e laudo químico-toxicológico de fls. 109/111), sem autorização legal e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo narra a peça acusatória (fls. 119/122), os denunciados transportavam os entorpecentes supracitados em um veículo VW/Parati, placas DZZ 9939-Poloni-SP, pertencente ao denunciado Erivan, da cidade de Buritama para a cidade de Planalto, para fins de venda a terceiros.

Os policiais militares receberam informações de que ERIVAN, juntamente com FERNANDO e RENAN - conhecidos nos meios policiais pela prática do crime de tráfico de entorpecentes - teria se dirigido à cidade de Buritama para buscar entorpecentes para serem vendidos na cidade de Planalto. Diante de tal fato, policiais militares rumaram para a cidade de Zacarias, a fim de realizar a abordagem do referido veículo.

Notando a aproximação da viatura policial, os denunciados tentaram se evadir, mas os policiais conseguiram abordar o veículo. Durante a abordagem, Renan abriu uma das portas da Parati e jogou, ao solo, um tijolo de maconha. Realizada revista no interior do veículo, foi encontrado no banco que era ocupado por RENAN, oito papелotes de cocaína e dois pinos da mesma droga.

Folhas de antecedentes do réu Erivan Ferreira Nunes, às fls. 126/128 e certidões, às fls. 130/131.

Folha de antecedentes do réu Fernando de Oliveira Costa, às fls. 132 e certidões, às fls. 134.

Folha de antecedentes do réu Renan Felipe da Silva Santos, às fls. 135/136 e certidões, às fls. 138.

Relatório final às fls. 113/114.

Recebimento da denúncia em 22 de abril de 2020, às fls. 123/125.

Defesa prévia do réu Fernando de Oliveira Costa, às fls. 169/170.

Defesa prévia do réu Renan Felipe da Silva, às fls. 171/172.

Defesa prévia do réu Erivan Ferreira Nunes, às fls. 173/174.

Laudo pericial da maconha, a fls. 47/50 e da cocaína, fls 109/111.

Em 01 de outubro de 2020, foi realizada audiência de instrução, debates e julgamento. Foram ouvidas as testemunhas de acusação, as testemunhas de defesa e interrogados os réus.

Alegações finais do Ministério Público, a fls. 248/256, ressaltando a existência de provas do envolvimento dos réus com a traficância, com pedido de condenação de Erivan Ferreira Nunes, Fernando de Oliveira Costa e Renan Felipe da Silva Santos pelo tráfico de drogas.

Alegações finais da Defesa, a fls. 259/262 e 289/292, requerendo a absolvição dos acusados, por ausência de provas.

É o relatório do essencial. Fundamento e decido.

II. Fundamentação

Preliminarmente, não há qualquer nulidade a ser declarada de ofício. A relação processual se instaurou e se desenvolveu de forma regular, estando presentes os pressupostos processuais de existência e os requisitos processuais de validade da demanda-crime.

A pretensão punitiva deve ser julgada procedente, eis que ao cabo da instrução restaram comprovados os crimes narrados na peça acusatória, mostrando-se firme e segura toda a prova deduzida nesse sentido, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Consoante artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, configura tráfico de drogas as condutas de "Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". Trata-se de tipo penal misto alternativo, pelo qual as condutas praticadas cumulativamente, num mesmo contexto fático, configuram apenas um delito.

É certo que para o reconhecimento da ação delitiva, é necessário comprovar a materialidade e autoria delitivas, bem como a inexistência de circunstâncias que excluam a tipicidade e a ilicitude da conduta e a culpabilidade do agente. A materialidade está comprovada conforme auto de exibição e apreensão de fls. 42/43, boletim de ocorrência a fls. 39/40 (quantidade total: 94 gramas de maconha e 05 gramas de cocaína), laudo toxicológico de fls. 47/50 (detecção de maconha, em massa líquida de 94,88 gramas e 1,78 gramas de cocaína), laudo pericial definitivo a fls. 109/111 e relatório pericial sobre telefone celular, a fls. 154/166.

Quanto à autoria do delito de tráfico de drogas, é certa e recai sobre os acusados. A testemunha Policial Militar Dionatam Richeli declarou que no dia dos fatos recebeu uma denúncia anônima dizendo que o vereador da cidade conhecido como "Tiquinho" juntamente com o Renan e "Nando" estariam indo para Buritama buscar drogas e vender na cidade de Planalto. Em seguida, deslocaram-se até a cidade de Zacarias, pois seria melhor para a abordagem. Quando estavam entrando na cidade, perto de um posto de combustível, no carro que foi mencionado na denúncia estavam "Tiquinho", Renan e "Nando"; ao avistarem a viatura policial, entraram no posto e nesse momento viram algum objeto sendo jogado pelo vidro. No momento da abordagem, no colo de Renan estavam alguns papérolas de cocaína e eppendorf. Após a abordagem para verificar se tinha mais drogas ou armas, em volta do carro foi localizado um tijolo de maconha. Após todos os procedimentos de praxe os conduziram para a delegacia de José Bonifácio. Durante a abordagem, Renan disse aos policiais que buscou a cocaína para vender na cidade de Planalto e que entre os ocupantes do carro todos tinham ciência do que estava dentro do veículo. Informou que no colo e nas vestes de Erivan não foi encontrado nada e que a droga arremessada do carro saiu do lado do passageiro, ao lado direito do carro.

A testemunha Carlos Eduardo é Policial Militar e informa que no dia dos fatos receberam uma denúncia anônima dizendo que o Sr. Erivan, vulgo "Tiquinho", vereador da cidade de Planalto, tinha ido à Buritama buscar drogas acompanhado de mais algumas pessoas. Diante disso, saíram da cidade de Planalto e foram até a cidade de Zacarias para tentar aborda-los. Chegando ao posto de gasolina da cidade de Zacarias, "Tiquinho" avistou a viatura e adentrou ao posto de gasolina também, para tentar disfarçar. No mesmo momento ele e seu companheiro de farda viram que o passageiro jogou algo pela janela. Abordaram o veículo e localizaram o que tinham jogado pela janela, que era um pedaço de maconha, cortado. Dentro do veículo acharam mais 10 (dez) porções de cocaína. A cocaína o Renan assumiu, dizendo que era dele, mas a maconha disse que era do "Tiquinho". Que foi somente encontrada a droga no dia. A denúncia foi feita pelo telefone da base policial. A distribuição de passageiros do carro foi da seguinte forma: O "Tiquinho" era o condutor, o Renan estava no passageiro e Fernando atrás.

A testemunha Adriana Landim informa que no dia dos fatos estava em casa e o Erivan pediu o carro emprestado para sair e ir comer um lanche, que na época dos fatos estavam separados. Não tem conhecimento de nada relacionado à droga. O horário que Erivan pediu carro emprestado era em torno das 17h ou 18h. Ela tinha conhecimento que ele comeria lanche em Planalto. Que não sabia que seu marido era usuário de drogas.

Em interrogatório, Renan Felipe da Silva alegou que ele e Fernando não estavam transportando a droga para venda, que a cocaína era para o seu uso, pois ele é usuário há 04 anos. Relata que ele e Fernando teriam vindo a Buritama de carona para buscar a cocaína e quando já estavam aqui avistaram o "Tiquinho" perto da rodoviária da cidade, que deu uma carona para eles. Depois disso, foram embora e pararam no posto para abastecer, momento que as Policiais Militares os abordaram. Que não se recorda quem jogou a droga para fora do veículo e que estava sentado no banco de passageiros, o que tinha com ele estava no seu colo mesmo, no caso, a cocaína. Que sobre a maconha ele não tem ciência. Que quando encontraram "Tiquinho" e pegaram carona, ficaram em silêncio durante a viagem. Que quando foram abordados pelos policiais saíram do carro e a droga ficou no carro mesmo. Informa que já respondeu processo criminal quando era menor de idade. A promotoria perguntou se a cocaína que estava em seu colo era para venda, Renan alegou que era para uso, pois ele é usuário há 04 anos. Que vieram para Buritama de carona e a volta foi com

Erivan. Que Erivan não informou o que estava fazendo aqui em Buritama. Que ele é aposentado por deficiência na perna e recebe R\$1040,00.

Em interrogatório, Erivan Ferreira Nunes relatou que a droga não era para venda, apenas para consumo. Disse que no dia dos fatos pediu o carro emprestado para a sua esposa para buscar lanche. Logo após, Fernando ligou e o chamou para buscar drogas na cidade de Buritama. Erivan aceitou e quando chegaram à rodoviária da cidade ele ficou no carro e Fernando e Renan foram e pegaram. Informa também que só conhecia Fernando e que a maconha que estava no carro não era dele, era dos meninos. Erivan disse que ele pegaria um pouco de droga em troca da carona. Que ele trabalha na olaria e é vereador. Na época dos fatos estava separado de sua mulher e agora voltou. Relata que a cocaína estava com Fernando, que ele não chegou a ver, e que Renan jogou pela janela quando foram abordados pelos policiais militares. Erivan disse que pegaria a maconha e guardaria para ele, não ia fumar na hora. Que nunca respondeu processo criminal antes. Que ele não foi junto comprar, que ele sabia só da maconha no carro.

Em interrogatório, Fernando de Oliveira Costa disse que não estava levando a droga para vender, era para usar. No dia dos fatos, Renan o chamou para passear e ligaram para Erivan. Depois disso, este os levou para buscarem a droga e foram juntos. Que ele ficou na rodoviária, dentro do carro, e Renan e Tiquinho foram buscar. Depois que desceram do carro apareceu um rapaz e entregou a droga para o "Renanzinho" e foram embora. Que era ele que estava dirigindo o carro na ida para Buritama e "Tiquinho" estava dirigindo na volta. Quando foram abordados pelos policiais militares não viu quem jogou a droga para fora da janela. Afirmou que ele é usuário de droga e usariam juntos. O Renan que comprou as drogas e Fernando não deu dinheiro. A maconha e cocaína eram do Renan. Que Renan e Erivan disseram para Fernando falar que a droga era dele e que pagariam advogado para ele, mas não pagaram. Que o carro que eles foram para Buritama era uma parati e que Renan já era conhecido nos meios policiais, e Erivan foi abordado pela primeira vez por ele. Pelos depoimentos colhidos em audiência, somados à prova documental encartada aos autos, restou configurado o crime imputado na denúncia contra os acusados Renan, Fernando e Erivan, vez que se encontra confirmada a responsabilidade penal dos três réus pelo fato criminoso.

Segundo se apurou pela prova documental, notadamente quanto ao laudo toxicológico de fls. 47/50, foram apreendidos junto aos réus naquela ocasião quase cem gramas de maconha e oito invólucros e dois microtubos de cocaína.

Os policiais militares descreveram de forma pormenorizada e coesa a abordagem realizada aos três acusados no posto de gasolina, após receberem a informação de denúncia anônima. Noticiaram que os réus estavam juntos no veículo e arremessaram um pacote pela janela do carro ao visualizarem a viatura policial, que, posteriormente, se revelou sendo o pedaço de maconha. Encontraram, ainda, no colo de Renan os papелotes contendo cocaína.

Cabe também pontuar que inexistem nos autos elementos aptos a infirmar a legalidade e veracidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares, que também foram submetidos ao compromisso de dizer a verdade em juízo, sob pena de responderem pelo crime de falso testemunho.

De mais a mais, não se reconhece animosidade entre policiais e acusado apenas pelo fato de os agentes públicos realizarem sua função regularmente, com a investigação de crimes e policiamento ostensivo. É de se destacar, ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"(...). 2. Os testemunhos policiais constituem prova idônea, como a de qualquer outra testemunha que não esteja impedida ou suspeita, notadamente quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório, aliados ao fato de estarem em consonância com o conjunto probatório dos autos" (HC 98.766/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, julgado em 05/11/2009, DJe 23/11/2009). (...). (RHC 88.976/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)

Aliás, a dinâmica do fato, em si, restou inquestionável, remanescendo tão somente a discussão acerca da propriedade da droga e a posse para consumo pessoal, conforme teses aventadas pelas Defesas.

Nos interrogatórios, percebe-se que os três réus tentaram realocar a culpa pelo fato delituoso, ora alegando que pertenciam a outro, ora afirmando que apenas seriam usuários.

Ainda que eles sejam dependentes químicos de drogas, tal fato por si só, não afasta a conclusão de que praticassem a mercancia, haja vista que normalmente o usuário também pode traficar, a depender das circunstâncias da ação, da quantidade e qualidade da droga, do uso de instrumentos de precisão, entre outros.

No presente caso, embora tenha sido apreendida uma quantidade razoável de drogas, a diversidade dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, o transporte intermunicipal e as conversas apuradas nos aparelhos celulares indicam que se destinavam ao tráfico.

Ademais, importa destacar que também faz parte como elemento objetivo do tipo penal as condutas de “transportar, trazer consigo”, de modo que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes não se resume à mera venda.

Quanto à análise individual das condutas dos réus, tem-se que Renan confirmou a posse das porções de cocaína, alegando que era para uso pessoal e disse não ter ciência sobre a maconha. Ocorre que, como dito acima, as testemunhas visualizaram quando jogavam o pacote de maconha fora e apreenderam o objeto ilícito.

Erivan, por sua vez, informou que recebeu ligação dos comparsas para buscarem drogas na rodoviária e aceitou colaborar na empreitada criminoso como carona, em troca de receber parte da maconha para consumo. Diante disso, não se pode alegar que desconhecia a conduta ilícita ou que agiu apenas como usuário, tendo em vista que, sabendo do transporte da droga, aderiu à conduta delitiva e, ainda, cobrou o repartimento do objeto ilícito, para uso pessoal. Assim, encontra-se presente, sem dúvidas, o dolo na prática do tráfico.

Por fim, Fernando trouxe narrativa destoante dos demais coautores, demonstrando que todos participaram ativamente para a realização do ato delituoso. Afirmou que os outros réus buscaram droga na rodoviária e que, na volta, não viu quem jogou a droga pela janela. Disse que tanto a maconha quanto a cocaína eram de Renan e ainda, surpreendentemente, alegou que os comparsas lhe pediram para assumir sozinho a prática delitiva.

Logo, nota-se que os réus tentaram negar a autoria dos fatos imputando uns aos outros a conduta ilícita. Ocorre que, analisando-se o conjunto probatório, conclui-se que todos estavam cientes e atuaram em unidade de desígnios para o cometimento do crime de tráfico de drogas, não havendo espaço para absolvição ou desclassificação da conduta.

No mais, realizada a perícia sobre o aparelho celular do réu Fernando, constatou-se que ele realmente estava envolvido com traficantes da região, pois em conversas, o réu combina com o comparsa a entrega e fornecimento de drogas a terceiros, conforme se comprova das declarações (fls. 154/166):

“Aqui tá tendo nada, não! Tá tudo parado aqui...viatura saiu aqui agora! Tem ninguém aqui!” (Áudio-PTT-20200205-WA0007 de 05/02/2020 – 23:09:11UTC – 3).

“Vem cá então, Nóia!” (Áudio - PTT-20200205-WA0008 de 05/02/2020 – 23:17:11 (UTC-3)).

“ai, Fiiiii! Tô aqui nu posto robano Wi-fi aqui! (Áudio- PTT-20200205-WA0010 de 05/02/2020 – 23:25:15 (UTC-3))

“Vem qui, nóia! Nós tava, vai fazê uma lasanha nu fornu aqui i vam vê si vai dá certu! (Áudio - PTT-20200205-WA0011 de 05/02/2020 – 23:56:17 (UTC-3))

“ô tiu Lipi, us homi pego nós ai agora aqui, nu Duardu, aqui!” (Áudio - PTT-20200207-WA0000 de 07/02/2020 – 12:15:33 (UTC-3))

“Qui que eu faleu pucê onti qui os homi ta de zóiu! Elis vai pulá ai até arroma BO!” (Áudio PTT-20200207-WA0001 de 07/02/2020 – 12:18:22 (UTC-3)).

“[?] pulo na tua casa! U Jor[?] vazô saiu cortano ai pur dentru ai!” (Áudio PTT-20200207-WA0002 de 07/02/2020 – 12:19:02 (UTC-3)).

“Ceis num fica ligero não qui elis vai vorta ai di novu! Fica ai nessa funçãozinha ai di maconha qui ceis vai vê! Vai todo mundo toma nu cú!” (Áudio PTT-20200207-WA0003 de 07/02/2020 – 12:19:36 (UTC-3)).

Em um segundo momento, em conversa com João Vitor Monteiro, o mesmo réu discute sobre quem teria “o pó bom”, além das tratativas do comércio ilícito.

Ademais, prova robusta de que os réus Fernando, Renan e Erivan atuavam no tráfico de drogas local pôde ser extraída da transcrição de conversas entre Renan e Erivan (Tico), cujos trechos devem ser destacados (sem prejuízo da remissão ao conteúdo integral das conversas, devidamente transcritas pela equipe policial, fl. 162):

Renan: 01/03/2020 as 16:06:57 - Ou tico??

Erivan: 01/03/2020 as 16:08:39 -

Erivan: 01/03/2020 as 16:08:51 - Boa

Renan: 01/03/2020 as 16:08:52- Ta pela vila ?

Renan: 01/03/2020 as 16:09:00 - Quer fazer um corre CMG não ??

Renan: 01/03/2020 as 16:09:10 - Te dou 10 pino de pó na cápsula

Erivan: 01/03/2020 as 16:09:10 - Não porque

Erivan : 01/03/2020 as 16:09:29 - I aonde

Erivan: 01/03/2020 as 16:13:22 - .

Erivan: 01/03/2020 as 16:15:26 - (Áudio) "Ou[?] disbloqueiei lá, vê lá vê lá si é si tá certu!

Conversas entre os perfis Tico da Olaria (Erivan) e Fernando (fl. 163):

Fernando - "O o amigo! [?] Atende u celular ai fazendo um favor...ou se não cê já vem naquele lugar ondi qui nós tinha combinadu já qui eu já to aqui já te esperanu, manu! Vamo lá nessa bala rapidão, já certo cucê e já vô pa minha casa já manu! Tá tranquilo! (Áudio PTT-20200301-WA0066 de 01/03/2020 - 19:35:56 (UTC-3)). Dessa forma, pela análise de todo o conjunto probatório e não apenas da verificação isolada da posse de drogas no dia do cumprimento do mandado de busca e apreensão, é possível concluir, que os réus agiam em concurso para o cometimento de crimes de tráfico de drogas na região, de modo que a procedência da denúncia deve ser reconhecida.

Dosimetria da pena

(i) Réu Renan Felipe da Silva Santos,

Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, apura-se que o réu possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 138, que apresenta registro de crime anterior, com trânsito em julgado posterior ao delito em análise. A conclusão é tirada de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, para o reconhecimento de maus antecedentes, é suficiente que o antecedente criminal: (i) seja relativo a fato anterior à infração em julgamento e (ii) tenha se formado definitivamente (transitado em julgado) antes do julgamento do crime em que ele é valorado. ("A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado no curso do feito que apura a prática delitiva, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, para exasperação da pena-base." HC 392220 / SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, J. 17/10/2017).

Quanto ao mais, verifico que a culpabilidade é normal ao delito. Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos e circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências, embora negativas, não demonstram maior gravidade, eis que apreendida a droga.

Fixo a pena inicialmente em cinco anos, dez meses de reclusão e 583 dias multa.

Sem modificação na segunda fase, por ausência de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, deixo de aplicar a redução do artigo 33, par, 4º, da Lei de Drogas, em razão dos antecedentes por reiteração específica no tráfico de drogas.

A pena é definitivamente estabelecida então em cinco anos, dez meses de reclusão e 583 dias multa.

A multa será arbitrada no valor mínimo legal (1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente à data do fato), ante a ausência de dados acerca da situação financeira do réu.

Em razão do patamar arbitrado e dos maus antecedentes, observando-se os critérios do artigo 59 do Código Penal, entendo ser o caso de fixação do regime inicial fechado de execução de pena (artigo 33, § 2º, "a", e § 3º, CP), inaplicáveis os benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

(ii) Réu Fernando de Oliveira Costa

Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, apura-se que o réu é

tecnicamente primário, conforme certidão de fls. 134. Quanto ao mais, verifico que a culpabilidade é normal ao delito. Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos e circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências, embora negativas, não demonstram maior gravidade, eis que apreendida a droga.

Fixo a pena inicialmente em cinco anos de reclusão e 500 dias multa.

Sem modificação na segunda fase, por ausência de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, aplico a redução do artigo 33, par, 4º, da Lei de Drogas, pois, embora desconhecida a vida social do réu, não possui antecedentes e não há indícios de se dedicar a atividades criminosas. De outro lado, considerado o conteúdo e contexto das mensagens encontradas no celular do réu, demonstrando que se envolveu com outras pessoas na prática delitiva, com maior reprovabilidade da conduta, não será reduzida a pena em grau máximo.

A pena é fixada finalmente em dois anos e meio de reclusão e 250 dias multa.

A multa será arbitrada no valor mínimo legal (1/30 do maior salário-mínimo mensal vigente à data do fato), ante a ausência de dados acerca da situação financeira do réu.

Em razão do patamar arbitrado, é o caso de fixar o regime aberto de execução de pena (artigo 33, par 2º, "c", CP). Estando presentes os requisitos contidos no artigo 44 do Código Penal, considero viável a substituição da pena privativa de liberdade em duas penas restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem reguladas em execução.

(iii) Réu Erivan Ferreira Nunes

Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, apura-se que o réu é tecnicamente primário, conforme certidão de fls. 130/131. Quanto ao mais, verifico que a culpabilidade é normal ao delito. Não existem nos autos elementos para que seja possível a valoração da personalidade e conduta social do acusado. Os motivos e circunstâncias do crime são normais à espécie. As consequências, embora negativas, não demonstram maior gravidade, eis que apreendida a droga.

Fixo a pena inicialmente em cinco anos de reclusão e 500 dias multa.

Sem modificação na segunda fase, por ausência de agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, aplico a redução do artigo 33, par, 4º, da Lei de Drogas, pois, embora desconhecida a vida social do réu, não possui antecedentes e não há indícios de se dedicar a atividades criminosas.

A pena é fixada finalmente em um ano e oito meses de reclusão e 167 dias multa.

A multa será arbitrada no valor de 1/20 do salário mínimo, uma vez que o réu possui trabalho remunerado dignamente.

Em razão do patamar arbitrado, é o caso de fixar o regime aberto de execução de pena (artigo 33, par 2º, "c", CP). Estando presentes os requisitos contidos no artigo 44 do Código Penal, considero viável a substituição da pena privativa de liberdade em duas penas restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem reguladas em execução.

III. Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para condenar como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 os réus:

(i) RENAN FELIPE DA SILVA SANTOS, RG Nº 59.330.549-SP à pena privativa de liberdade de cinco anos, dez meses de reclusão e 583 dias multa, no patamar mínimo legal, em regime inicial fechado;

(ii) FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA, RG Nº 48.333.524-SP, à pena privativa de liberdade de dois anos e meio de reclusão e 250 dias multa, no valor mínimo legal, em regime inicial aberto, convertida a pena privativa em restritivas de direitos consistentes em na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem reguladas em execução;

(iii) ERIVAN FERREIRA NUNES, RG: Nº 29.245.742-SP à pena privativa de liberdade de um ano e oito meses de reclusão e 167 dias multa no valor de 1/20 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato, em regime inicial aberto, convertida a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos consistentes em na prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, a serem reguladas em execução.

Deixo de arbitrar indenização mínima (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), porque não há parâmetros para exata delimitação do quantum.
Autorizo o recurso em liberdade.

Custas pelos réus.

Oportunamente, após o trânsito em julgado:

- a) Expeçam-se mandados de prisão e comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD;
- b) Oficie-se ao TRE, para os fins do disposto no art. 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) Extraia-se guia de execução definitiva, conforme previsão do art. 105 da Lei de Execução Penal;
- d) Intimem-se pessoalmente os condenados para efetuar o recolhimento da multa, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição na dívida ativa (CP, art. 51);
- e) Oficie-se à autoridade policial para que destrua as amostras de entorpecentes guardadas para contraprova, certificando-se isso no caderno processual, conforme o art. 72 da Lei n. 11.343/2006;
- f) Arquivem-se os autos, com as anotações necessárias.

P.R.I.C

Buritama, 04 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA